

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3028/2531

นาง เนื้อ ทิพย์ วงศ์ เคี่ยม
นาง สุมาลี คำนวน ณ ศิลป์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 249

จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าคำฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะบรรยายฟ้องสับสน ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโจทก์ได้ที่ดินมาอย่างไร และครอบครองที่ดินของโจทก์อย่างไร เขตที่อ้างว่าจำเลยบุกรุกอยู่ตรงไหนแต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มิได้ให้การต่อสู้ไว้ว่าคำฟ้องเคลือบคลุมแม้จำเลยที่ 2 จะให้การว่าคำฟ้องเคลือบคลุมแต่ก็อ้างเหตุแห่งการเคลือบคลุมว่าฟ้องโจทก์มิได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายและค่าขาดประโยชน์ซึ่งเป็นคนละเหตุกับเหตุที่จำเลยที่ 1 อ้างในฎีกา ถือไม่ได้ว่าฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนนี้เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น จำเลยไม่เคยเข้าไปกระทำการใด ๆ ในที่ดินของโจทก์เพียงแต่ในการขอรังวัดสอบเขตที่ดินของจำเลยซึ่งอยู่ติดกัน จำเลยนำชี้เขตที่ดินของตนว่าอยู่เลยแนวรั้วเข้าไปในที่ดินของโจทก์ซึ่งโจทก์ก็คัดค้าน เมื่อโจทก์ขอรังวัดสอบเขตที่ดินบ้าง จำเลยที่ 1 ก็ไประวางแนวเขตและชี้ว่าที่ดินของตนอยู่เลยแนวรั้วเข้าไปในที่ดินของโจทก์เป็นเหตุให้รังวัดสอบเขตไม่สำเร็จไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขตที่ดินในโฉนด ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ครอบครองที่ดินส่วนที่เลยแนวรั้วในที่ดินของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองรื้อถอนรั้วกันเขตที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยและก่อสร้างตึกรูกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ตามแนวรั้วที่ถูกถอนเป็นรูปชายธง โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่รูกล้ำแล้ว จำเลยที่ 2 เพิกเฉยขอให้พิพากษาว่าที่ดินของโจทก์มีเขตตามเส้นสีแดงในแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่รูกล้ำออกไปจากที่ดินของโจทก์พร้อมทั้งขนสิ่งของจำเลยที่ 2 นามากองไว้ในที่ดินโจทก์ออกไป ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ในการรับรองแนวเขตในการรังวัดสอบเขตที่ดินของโจทก์ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายพร้อมทั้งดอกเบี้ย จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่าที่ดินที่จำเลยที่ 1 ครอบครองทั้งหมดเป็นของจำเลยที่ 1 โจทก์นำชี้เขตที่ดินรูกล้ำเข้ามาในเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 และสร้างรั้วของโจทก์รูกล้ำเข้ามาในที่ดินของจำเลยที่ 1 ทางด้านเหนือคิดเป็นเนื้อที่ 16 ตารางวาเศษ จำเลยที่ 1 บอกกล่าวให้โจทก์รื้อแล้วโจทก์ไม่รื้อขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์รื้อรั้วดังกล่าวออกไป จำเลยที่ 2 ให้การว่า ได้ปลูกสร้างอาคารในเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 มิได้รูกล้ำเข้าไปในที่ดินโจทก์ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายและค่าขาดประโยชน์ โจทก์ให้การแก้คำฟ้องแย้งทำนองเดียวกับคำฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินของโจทก์มีเขตตามเส้นสีแดงในแผนที่วิวาท ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รูกล้ำออกไปจากที่ดินของโจทก์ ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่าทางด้านตะวันตกของที่ดินโฉนดที่ 1102 ของโจทก์ติดกับที่ดินโฉนดที่ 1080 ของนางบุญนาถ มีลำกระโดงคันเป็นแนวเขตตลอดแนวต่อมาทางราชการตัดถนนสุขสวัสดิ์ผ่านด้านตะวันตกของที่ดินโฉนดที่ 1080 และตัดถนนแยกจากถนนสุขสวัสดิ์เข้าอำเภอพระประแดงผ่านที่ดินโฉนดที่ 1080 และโฉนดที่ 1102 เมื่อทางราชการตัดถนนดังกล่าวแล้ว ระหว่างพุทธศักราช 2498-2500 ได้มีการรังวัดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว

เพื่อแบ่งแยกโฉนดเพราะต้องแบ่งที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ในการแบ่งแยกโฉนด ช่างแผนที่ไม่สามารถปักหลักเขตคอนกรีตตรงแนวเขตที่ดินทั้งสองแปลงติดต่อกันได้เพราะแนวเขตติดต่อยู่กลางลำกระโดง จึงปักหลักไม้ไผ่กลางลำกระโดงตรงที่เป็นเขตติดต่อกันที่แท้จริง ส่วนหลักเขตคอนกรีตปักลึกเข้ามาในที่ดินของทั้งสองฝ่ายมุมที่ดินด้านเหนือปักหลักเขตคอนกรีตหมายเลข ก.156345 ลึกเข้าไปในที่ดินโฉนดที่ 1102 ห่างหลักไม้ .102 เส้น ปักหลักเขตคอนกรีตหมายเลข ย.477305 ลึกเข้ามาในที่ดินโฉนดที่ 1080 ห่างหลักไม้ .075 เส้น มุมที่ดินด้านใต้ปักหลักเขตคอนกรีตหมายเลข ก.156415 ลึกเข้ามาในที่ดินโฉนดที่ 1102 ห่างหลักไม้ .054 เส้น ปักหลักเขตคอนกรีตหมายเลข ย.483515 ลึกเข้ามาในที่ดินโฉนดที่ 1080 ห่างหลักไม้.070 เส้น พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกโฉนดที่ดินของนางบุญนาคส่วนที่ติดต่อกับที่ดินของโจทก์ใหม่เป็นโฉนดที่ 6267 ส่วนที่ดินของโจทก์คงใช้โฉนดเดิม โฉนดทั้งสองฉบับได้แสดงหลักไม้ซึ่งเป็นหลักเขตที่แท้จริงกับจุดที่ปักหลักเขตคอนกรีตดังกล่าวไว้ด้วยที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าคำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเพราะบรรยายฟ้องสับสน ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโจทก์ได้ที่ดินมาอย่างไรและครอบครองที่ดินของโจทก์อย่างไร เขตที่อ้างว่ามีการบุกรุกอยู่ตรงไหนจำเลยทั้งสองไม่อาจเข้าใจได้ ทำให้จำเลยทั้งสองเสียเปรียบและหลงข้อต่อสู้นั้น ปราบกฏว่าจำเลยที่ 1 มิได้ให้การต่อสู้ไว้เลยว่าคำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม ส่วนจำเลยที่ 2 แม้จะให้การว่าคำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม แต่ก็อ้างเหตุแห่งการเคลือบคลุมว่าคำฟ้องของโจทก์มิได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายและค่าขาดประโยชน์ซึ่งเป็นคนละเหตุกับเหตุที่จำเลยที่ 1 อ้างอิงในฎีกา จึงถือไม่ได้ว่าฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้นี้เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยฎีกาข้อนี้ให้"

"ศาลฎีกาพิเคราะห์คำเบิกความของนายเสริมเกียรติดังกล่าวแล้วเชื่อว่าที่ดินภายในเส้นสีแดงในแผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข จ.36เป็นที่ดินของโจทก์ จำเลยที่ 2 ปลุกตักในที่ดินของจำเลยที่ 1 รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์เป็นเนื้อที่ 2/10 ตารางวา

ปรากฏตามพื้นที่สีเหลืองในแผนที่วิวาท ในปัญหาว่าจำเลยที่ 1 ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินภายในเส้นสีเขียวในแผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข 36 ส่วนที่เลยแนวรั้วสังกะสีเข้าไปในที่ดินโฉนดที่ 1102 ของโจทก์กับที่ดินตามพื้นที่สีเหลืองในแผนที่วิวาทดังกล่าวซึ่งเป็นที่ดินที่จำเลยที่ 2 ปลุกสร้างตึกรูกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 1102 หรือไม่นั้น เห็นว่า การที่จะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยทางครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้ครอบครองจะต้องครอบครองที่ดินของผู้อื่นโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ไม่เคยเข้าไปกระทำการใด ๆ ในที่ดินโฉนดที่ 1102 ของโจทก์เลยเพียงแต่ในการขอรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ 6267 ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 นำชี้เขตที่ดินของตนว่าอยู่เลยแนวรั้วสังกะสีเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 1102 ของโจทก์ซึ่งโจทก์ก็ได้คัดค้านและเมื่อโจทก์ขอรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ 1102 บ้าง จำเลยที่ 1 ไประวังแนวเขตก็ได้ชี้ว่าเขตที่ดินโฉนดที่ 6267 ของจำเลยที่ 1 อยู่เลยแนวรั้วสังกะสีเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 1102 ของโจทก์เป็นเหตุให้การขอรังวัดสอบเขตไม่สำเร็จไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขตที่ดินในโฉนดดังกล่าวทั้งสองแปลง จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ครอบครองที่ดินตามพื้นที่สีเขียวในแผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข 36 ส่วนที่เลยแนวรั้วสังกะสีซึ่งเป็นเขตติดต่อกับที่ดินเข้าไปในที่ดินโฉนดที่ 1102 ของโจทก์ ส่วนที่ดินตามพื้นที่สีเหลืองในแผนที่วิวาทดังกล่าวซึ่งเป็นที่ดินที่จำเลยที่ 2 ปลุกสร้างตึกรูกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดที่ 1102 ของโจทก์ คดีได้ความว่าจำเลยที่ 1 ได้ให้จำเลยที่ 2 เข้าที่ดินเพื่อปลุกสร้างอาคารพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2521 เมื่อเข้าที่ดินจากจำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 2 ก็ได้ปลุกสร้างตึกรูกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดที่ 1102 ของโจทก์ตามพื้นที่สีเหลืองในแผนที่วิวาทเอกสารหมายเลข 36 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2521 จำเลยที่ 1 จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ยกขึ้นกล่าวในฎีกาข้อนี้ทั้งหมด ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความเพราะจำเลยที่ 1 ครอบครองที่พิพาทโดยสุจริตด้วยความสงบเปิดเผย เจตนาเป็นเจ้าของ โจทก์ไม่ได้โต้แย้ง

ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2511 นั้น ฎีกาข้อนี้พอเข้าใจได้ว่าจำเลยที่ 1 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ได้ครอบครองที่ดินภายในเส้นสีเขียวในแผนที่วิวาทเอกสารหมาย จ.36 ส่วนที่ รุกกล้าเข้าไปในที่ดินโฉนดที่ 1102 ของโจทก์โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี จำเลยที่ 1 จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1384 โจทก์จึงหมดสิทธิในที่ดินดังกล่าวแล้ว ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้แล้วว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ดังนั้นฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน ฎีกาของจำเลยที่ 1 นอกจากนี้ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ